

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6025

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הוספת חלקו של חודש במניין), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ד)(1), המילים "וחלק של חודש לא יבוא במנין" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), קובע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה לאחר תקופת הלידה וההורות מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל המעסיק, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה. החוק קובע כי במניין החודשים אין מונים חלק של חודש ובכך למעשה מצמצם את תקופת הלידה וההורות שמגיעה ליולדת שלא לצורך. במצב שנוצר עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק ארבעה חודשים או ארבעה חודשים וחצי זכאית לתקופת לידה והורות זהה, מפני שהמחוקק ביקש שלא להביא במניין חלק של חודש.

מוצע למחוקק מהסעיף האמור את המילים "וחלק של חודש לא יבוא במנין" וכך לאפשר לאישה לקבל את כל ימי תקופת הלידה וההורות שמגיעים לה לפי החוק, כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה כולל חלק מחודש.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי (פ/20/5366), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/266), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/22/237); (פ/23/293), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1507) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2039) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/25/1337).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.